

1514761-11.2020.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 23ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autora:
Justiça Pública
Réu:
DAVID GASPAS ZANIN

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófaru

Vistos.

DAVID GASPAS ZANIN, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 18 de junho de 2020, por volta de 10h30, na Avenida do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
23ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514761-11.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1514761-11.2020.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autora:
Justiça Pública
Réu:
DAVID GASPAS ZANIN

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófaru

Vistos.

DAVID GASPAS ZANIN, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque teria, no dia 18 de junho de 2020, por volta de 10h30, na Avenida do Estado, nesta cidade e Comarca, subtraído para si um aparelho celular, avaliado em R\$ 800,00, pertencente a Laura D..
O réu foi preso em flagrante delito, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória

mediante fiança (fls. 5/9), que recolheu (fls. 20).

Recebida a denúncia (fls. 55/56), o réu foi regularmente citado (fls. 66) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 69/70), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 72).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha, tendo sido o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por atipicidade da conduta (insignificância, crime impossível) ou falta de provas, requerendo subsidiariamente que fossem afastadas causa de aumento e qualificadoras, que não convivem e ademais não caracterizadas ou comprovadas, sendo penas fixadas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa / por confissão, compensada reincidência por confissão, com máxima redução pela tentativa, em regime brando tomada detração, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria.

O réu, que se manteve em silêncio na fase policial no uso regular da faculdade constitucional (fls. 21), ouvido em Juízo, admitiu a prática do delito, dizendo que na época usava crack, estava sem dinheiro, a vítima parou o carro no farol, o vidro estava meio aberto, enfiou a mão para dentro do carro e pegou o celular, pouco depois foi abordado pela polícia, o celular, que tinha deixado sobre uma mureta foi apreendido; não conhecia a vítima ou os policiais anteriormente; informou condenação anterior por roubo.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela vítima, que, a par de ter ratificado com firmeza a identificação do réu a que já havia procedido em reconhecimento formal (fls. 12), relatou que estava conduzindo seu veículo, estando o aparelho celular preso ao painel do carro; parou no trânsito, o réu se aproximou, anfiou o braço pela janela, apanhou o celular e correu; seguiu seu destino, mais tarde foi informada da apreensão do celular e foi à delegacia, onde reconheceu o réu com convicção e recuperou o aparelho; soube que um caminhoneiro que vinha atrás de seu veículo presenciou o furto e avisou policiais, que foram atrás do réu e o prenderam.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

O policial militar Rafael relatou em Juízo que foram solicitados por populares que informaram do roubo de um celular de dentro de um veículo, dadas as características do roubador e indicado o rumo por ele tomado; avistou o réu a uns 100 metros, vendo que ele estava dispensando o aparelho no chão; o réu foi abordado e o aparelho foi apreendido; o réu não soube explicar quanto ao aparelho; a vítima compareceu na delegacia, onde explicou que o réu havia subtraído o celular pela janela de seu carro, identificou o aparelho e reconheceu o réu.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação de qualquer motivo para que vítima e testemunhas

mentissem, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, que nem conheciam, assomando claro que compareceram tanto perante a autoridade policial como em Juízo imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

Ademais disso houve o reconhecimento formal do acusado pela vítima pouco tempo depois do furto (fls. 12), bem assentada a autoria.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da vítima com reconhecimento seguro do réu, bem assim pelos relatos coincidentes das testemunhas, tudo conforme à confissão dada em Juízo, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

É certo que a consumação foi atingida, desde que conquistada e aproveitada, ainda que por tempo breve, posse desvigiada da res, retirada da vítima e levada pelo réu quando tomou rumo sem que ninguém o perturbasse, resultando a subsequente recuperação da res de casual intervenção policial bem sucedida já inserida em desenrolar causal autônomo.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 155 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Embora o réu seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 75/77, caracterizada a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, verifica-se igualmente caracterizada a atenuante genérica prevista pelo artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal pela confissão plena prestada pelo acusado, pelo que, atendido o entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a base inalterada.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a reincidência do réu, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição, mormente em vista da condição corrente do réu, que vai preso em execução de outra condenação, o que, a par de inviabilizar o cumprimento de penas restritivas de direitos, evidencia de antemão sua ineficácia, cabendo oportuna adoção da providência prevista pelo artigo 111 da Lei 7.210/84.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu DAVID GASPAS ZANIN, qualificado a fls. 11, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, faculto ao réu recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP); b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM
SUPERIOR / DIREITA